COUR CONSTITUTIONNELLE
ARRIVÉ, le 12/11/26 à 10 H 03 mn
Enregistré sous le N° 1196

DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE DU BÉNIN
Recours n° 0268/079/REC-25

ULTIMES OBSERVATIONS

(article 30 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle)
Exception tirée de la violation du principe du contradictoire, soulevée in limine litis

Gilles FELIHO
60, rue Gustave EIFFEL, 94000 CRÉTEIL (FRANCE) — feliho@me.com
Partie requérante

c/

Brigade criminelle, Chaffa Maurice BONI

Audience plénière du jeudi 12 novembre 2026, 10 h
Convocation n° 0194/CC/GEC du 3 novembre 2026

Cotonou, le 6 novembre 2026

SOMMAIRE

I. Exception tirée de la violation du principe du contradictoire (in limine litis)

II. Observations sur le fond

1. La question posée à la Cour

2. Les faits, établis par les écrits de la Brigade criminelle

3. Le recours n'est pas sans objet

4. Les justifications de la Brigade criminelle

5. Le document de base de l'enquête : ma plainte du 17 août 2023

III. Demandes

À	Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle — Rue 637 Ganhi, 01 BP 2050 Cotonou (République du Bénin) — contact@courconstitutionnelle.bj
Copie	Monsieur le Greffier en chef de la Cour constitutionnelle
De	Gilles FELIHO — 60, rue Gustave EIFFEL, 94000 CRÉTEIL (FRANCE) — feliho@me.com
Objet	Ultimes observations (article 30 du Règlement intérieur) — exception tirée de la violation du principe du contradictoire, soulevée in limine litis

DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE DU BÉNIN
Recours n° 0268/079/REC-25

ULTIMES OBSERVATIONS

(article 30 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle)
Exception tirée de la violation du principe du contradictoire, soulevée in limine litis

Gilles FELIHO

60, rue Gustave EIFFEL, 94000 CRÉTEIL (FRANCE) — feliho@me.com
Partie requérante

c/

Brigade criminelle, Chaffa Maurice BONI

Audience plénière du jeudi 12 novembre 2026, 10 h
Convocation n° 0194/CC/GEC du 3 novembre 2026

Cotonou, le 6 novembre 2026

SOMMAIRE

I. Exception tirée de la violation du principe du contradictoire (in limine litis)

II. Observations sur le fond

1. La question posée à la Cour

2. Les faits, établis par les écrits de la Brigade criminelle

3. Le recours n'est pas sans objet

4. Les justifications de la Brigade criminelle

5. Le document de base de l'enquête : ma plainte du 17 août 2023

III. Demandes

À	Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle — Rue 637 Ganhi, 01 BP 2050 Cotonou (République du Bénin) — contact@courconstitutionnelle.bj
Copie	Monsieur le Greffier en chef de la Cour constitutionnelle
De	Gilles FELIHO — 60, rue Gustave EIFFEL, 94000 CRÉTEIL (FRANCE) — feliho@me.com
Objet	Ultimes observations (article 30 du Règlement intérieur) — exception tirée de la violation du principe du contradictoire, soulevée in limine litis

Réf.	Recours n° 0268/079/REC-25 — Gilles FELIHO c/ Brigade criminelle, Chaffa Maurice BONI
Audience	Plénière du jeudi 12 novembre 2026, 10 h (convocation n° 0194/CC/GEC du 3 novembre 2026) — procédure écrite

Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle,

Résidant en France, je ne puis me rendre à Cotonou pour l'audience du 12 novembre 2026. La procédure devant la Cour étant écrite (article 29 du Règlement intérieur), je vous prie de tenir la présente pour mes ultimes observations au sens de l'article 30, de la verser au dossier et de la communiquer au rapporteur et aux membres de la Cour avant l'audience.

I. Exception tirée de la violation du principe du contradictoire (in limine litis)

La présente exception est soulevée avant toute défense au fond.

Les faits. Les observations de la Brigade criminelle, n° 268/2025 du 29 avril 2025, m'ont été notifiées par lettre du greffier en chef. Depuis, aucune pièce ni aucune écriture ne m'a été notifiée, ni par la Brigade criminelle, ni par le greffe. Je n'ai appris que le dossier pénal avait été classé sans suite pour inopportunité des poursuites le 3 juillet 2025 (PV 0416/2025) qu'en septembre 2025, par mon mandataire qui s'enquérait de l'état du dossier, et non par une notification. Pour information, j'ai aussitôt déposé une plainte avec constitution de partie civile, le 29 septembre 2025, devant le Président du Tribunal de Cotonou.

Le droit. La procédure devant la Cour est « écrite, gratuite et contradictoire » (article 29). Le rapport « analyse les moyens soulevés par les parties » (article 30), ce qui suppose que chaque partie connaisse ceux de l'autre.

La demande. Avant tout débat au fond, je prie la Cour :

1°) d'ordonner la communication, à mon adresse électronique, de toutes les pièces et écritures versées au dossier depuis le 29 avril 2025, quelle qu'en soit l'origine ;

2°) de me fixer un délai pour y répondre (article 30, alinéa 2 : la chambre de mise en état « fixe aux parties des délais pour produire leurs moyens »), et de renvoyer l'affaire à cette fin ;

3°) à défaut de communication, d'écarter des débats toute pièce qui ne m'aurait pas été communiquée.

II. Observations sur le fond

1. La question posée à la Cour

Monsieur Chaffa Maurice BONI, officier de police judiciaire, et Monsieur le Commissaire principal Sabi Fulbert KONTO, chef de la Brigade criminelle de Cotonou, ont-ils violé l'article 7-1 d) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'enquête ouverte sur ma plainte du 17 août 2023 pour faux et usage de faux en écriture publique, au regard des mentions fausses du jugement n° 114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014 ? Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable s'impose à l'enquête pénale comme au jugement (requête du 24 juin 2024, 2.1 ; DCC 05-050 du 16 juin 2005). L'article 2 du Règlement intérieur charge la Cour de garantir les droits fondamentaux.

2. Les faits, établis par les écrits de la Brigade criminelle

Tableau 1 — Chronologie des faits, telle qu'elle ressort des écritures des parties

Date	Fait	Source
11 sept. 2023	Soit-transmis n° 2239-2023 : le Procureur spécial près la CRIET saisit la Brigade criminelle	*Observations du 29 avril 2025, pièce 1*
4 oct. 2023	Saisine effective de la Brigade	*Observations du 29 avril 2025*
17 nov. 2023	Audition de mon mandataire. C'est le dernier acte d'enquête avant mars 2025	*Requête, § 4 ; observations*
27 déc. 2023, 14 mars 2024	Deux rendez-vous à la Brigade pour retirer les convocations : aucune n'est remise	*Requête, § 5 ; réplique du 2 juin 2025, I*
3 avr. 2024	Sommation interpellative (acte n° 048/2024-RY). Réponse consignée : « Ils seront convoqués diligemment dans les tous prochains jours »	*Pièce n° 3 de la requête*
24 juin 2024	Saisine de la Cour, 82 jours après la sommation	*Requête*
27 oct. 2024	Décès du chef de la Brigade « d'alors », 207 jours après la sommation	*Observations*
6 mars 2025	Notification de la Cour (n° 0887/CC/GEC). Le dossier est retrouvé dans les affaires du défunt	*Observations*
11 et 12 mars 2025	Procédure n° 134/2025, réquisition n° 60/2025, convocations n° 141 et 142 : 6 jours après la notification	*Observations, pièces 3, 5 et 6*

Entre l'audition du 17 novembre 2023 et les convocations du 12 mars 2025 s'écoulent 481 jours sans acte d'enquête. Entre la sommation et ces convocations, 343 jours. Entre la notification de la Cour et ces convocations, 6 jours.

481 jours	220 jours	343 jours	6 jours
sans aucun acte d'enquête, du 17/11/2023 au 12/03/2025	d'inertie au jour de la saisine de la Cour (24/06/2024)	entre la sommation interpellative du 03/04/2024 et les convocations de mars 2025	entre la notification de la Cour (06/03/2025) et les convocations (11–12/03/2025)

3. Le recours n'est pas sans objet

Une violation se mesure à la date de la saisine. Le 24 juin 2024, 220 jours s'étaient écoulés depuis le dernier acte d'enquête. Les actes de mars 2025 et le classement de juillet 2025 sont postérieurs à la saisine : ils ne peuvent pas la priver d'objet. Sinon, il suffirait à toute autorité de rattraper son retard après le recours pour l'effacer. Les circonstances invoquées ne dispensent pas du délai raisonnable (DCC 00-007 du 2 février 2000).

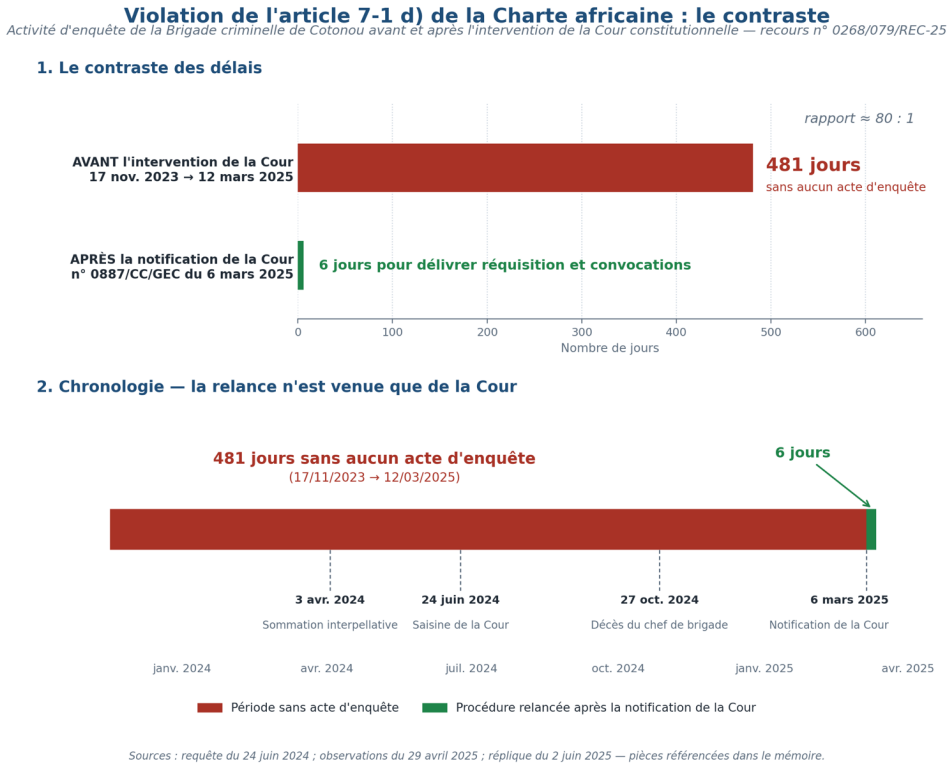


Figure 1 — Contraste avant / après la saisine de la Cour constitutionnelle : 481 jours d'interruption de l'enquête contre une reprise en 6 jours, l'article 7-1 d) de la Charte africaine en chiffres.

La Brigade criminelle a elle-même démontré la pertinence du recours. Elle écrit que le dossier, archivé après la sommation, n'a été retrouvé qu'après la notification de la Cour, dans les affaires d'un agent décédé. Sans le recours, il restait enfoui. Et quelques jours après la saisine de la Cour, elle a posé les actes qu'elle n'avait pas posés en seize mois : convocations, réquisition, audition.

Le classement ne répond pas à la question posée. Il émane d'une autre autorité et intervient 661 jours après le soit-transmis. Il ne m'a jamais été notifié. Surtout, un classement pour inopportunité des poursuites suppose l'infraction caractérisée : seules les poursuites sont jugées inopportunes par le parquet, non l'infraction. Il ne dit rien du délai de l'enquête.

4. Les justifications de la Brigade criminelle

1. « Plus de nouvelle jusqu'au 3 avril 2024 ». Mon mandataire s'est présenté à la Brigade les 27 décembre 2023 et 14 mars 2024 (captures jointes à ma réplique du 2 juin 2025).

2. Le dessaisissement de l'enquêteur. La sommation est l'exercice d'un droit. La réponse consignée promettait des convocations « dans les tous prochains jours ». Le dessaisissement n'est suivi d'aucun acte.

3. Le décès du chef, le 27 octobre 2024. Il intervient 207 jours après la sommation et 130 jours avant que

le dossier soit retrouvé. Il n'explique ni les 207 jours qui le précèdent, ni les 481 jours sans acte.

4. Un stage de deux semaines. 14 jours sur 138 entre l'audition et la sommation.

5. La complexité. Le dossier ne présente aucune complexité (requête, 2.2). Le commissaire de la Brigade criminelle d'alors l'a lui-même admis : quelques jours suffisent « pour que ce dossier soit bouclé ».

5. Le document de base de l'enquête : ma plainte du 17 août 2023

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 février 2017 (Pièce n° 4) en montre la constance. Les observations de la Brigade criminelle écrivent que je « conteste le testament laissé par son feu père » (p. 2) et que le jugement, « ayant autorité de la chose jugée, est non assorti de recours » (p. 4). La plainte est le document de base de l'enquête. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 février 2017 (pôle 3, chambre 1, 6 pages) montre que cette contestation est constante depuis 2016.

Tableau 2 — La plainte du 17 août 2023 et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 février 2017, au regard des écritures de la Brigade criminelle

Ce que dit la Brigade (observations du 29 avril 2025)	La plainte du 17 août 2023 (Pièce n° 1 de la requête)	L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 février 2017 (Pièce n° 4)
« Dans ladite plainte, Gilles Sixte conteste le testament laissé par son feu père » (p. 2)	Plainte pour faux et usage de faux en écriture publique « au regard des mentions fausses du jugement n° 114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014 ». L'objet de la plainte est ces mentions fausses.	Les mentions contestées du jugement n° 114/14 : « Qu'il a légué à Gilles Feliho une part successorale dont fait partie la parcelle sis lot 488 de Cotonou […] que Gilles Sixte Feliho a même déjà disposé de cet immeuble. Qu'il a en conséquence exécuté les dispositions testamentaires » (p. 4).
Le jugement a « autorité de la chose jugée » et est « non assorti de recours » (p. 4)	La plainte vise un acte public contenant des mentions fausses : la voie de recours ouverte contre le jugement est sans incidence sur une plainte pour faux en écriture publique.	Le jugement du 31 octobre 2014 « a fait l'objet d'un appel à ce jour toujours pendant » (p. 5).
(Aucune autre voie n'est évoquée)	Déposée devant le Procureur spécial près la CRIET, elle saisit les autorités béninoises.	« la contestation de l'authenticité d'actes publics relève des seules prérogatives des autorités étatiques dont émanent ces actes » ; l'inscription de faux formée à Paris contre une décision béninoise est « radicalement irrecevable » (p. 4) ; dispositif, p. 6.

L'arrêt ne fait que montrer ma cohérence et ma constance : depuis 2016, c'est le même objet, les mentions fausses du jugement n° 114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014. Depuis 2017, je n'ai d'autre voie que celle des autorités béninoises. La Brigade criminelle est l'une d'elles, dans sa mission d'enquête : son retard me prive de tout recours. Je ne demande pas à la Cour d'apprécier la fausseté des mentions du jugement : cette question appartient aux juridictions pénales.

III. Demandes

Je prie la Cour constitutionnelle, à titre liminaire, de faire droit à l'exception du I ; au fond, de dire et juger que Monsieur Chaffa Maurice BONI, officier de police judiciaire, et Monsieur le Commissaire principal Sabi Fulbert KONTO, chef de la Brigade criminelle de Cotonou, ont violé l'article 7-1 d) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif au délai raisonnable.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.



Gilles FELIHO
Partie requérante

P. J. : Pièce n° 4 — arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 février 2017 (6 pages).